

한전&&&(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-□□??-008

제 목 계약보증서, 하자보수보증서 징구 누락 등 계약업무 미흡

관계부서 □□??

조치부서 □□??

내 용

1. 업무개요

□□??는 현지에서 사업수행을 위해 「계약관리규정」 등 제반 규정에 따라 물품, 공사 등에 관한 계약체결 업무를 진행하고 있으며, 해당 계약들의 성실한 이행을 담보하기 위해 계약보증서, 하자보수보증서 등을 계약 상대방에게 징구하고 있다.

2. 계약보증서, 하자보수보증서 징구 누락

가. 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다.)」 제12조(계약보증금)와 같은 법 시행령 제50조(계약보증금)에 따르면 계약금액이 5천만 원 이하인 계약을 체결하는 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있으므로, 5천만 원을 초과하는 계약을 체결하는 경우 계약보증금을 면제할 수 없다. 또한, 「국가계약법」 제18조

(하자보수보증금)과 같은 법 시행령 제62조(하자보수보증금), 같은 법 시행규칙 제72조(하자보수보증금율)에 따르면 계약금액이 3천만 원 이하인 경우에는 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있으므로, 3천만 원을 초과하는 계약을 체결하는 경우 하자보수보증금을 면제할 수 없다.

한편, 전문자료인 「공공계약 실무가이드」(감사원, '22.6.)에서는 계약보증금에 대해 계약담당은 계약의 이행을 담보하고 불이행시 손해를 보전하기 위하여 계약보증금을 납부하게 하여야한다고 명시하고 있으며, 「국가계약법」 제18조(하자보수보증금) 제1항에서도 하자보수 보증을 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다고 명시하고 있다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 공공계약 실무가이드(감사원, '22.6.) '3장 입찰 및 계약단계' '제2절 계약'(p.366)

2. 계약 체결

(2) 계약의 이행보증

국가 및 지방계약을 체결함에 있어 계약담당공무원은 계약의 이행을 담보하고 불이행시 손해를 보전하기 위하여 계약보증금을 납부하게 하고, 계약상대방이 정당한 이유없이 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 해당 계약보증금을 국고 및 지방자치단체에 귀속시켜야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

□□?? ***는 사업수행을 위해 계약을 체결하면서, 5천만 원을 초과하는 계약에 대해 성실한 계약 이행을 확보하기 위해서 계약상대방에게 계약보증서를 징구해야 함에도, [표1]과 같이 4건의 계약 관련 계약보증서 징구를 누락하였다.

[표1] 계약보증서 징구 누락 계약 리스트

No.	계약일자	계약번호	계약내역	계약업체	계약금액 (KRW, VAT포함)
1	2023.07.27.	4500469860	◇◇◇◇ 1호기 OH 인력공급 하도급	***** ▲ ▲ ***** *****	560,679,937원
2	2023.11.17.	4500477775	◇◇◇◇ 4호기 TFLC 설치 용역 하도급	\$\$\$ 주식회사	1,174,637,874원
3	2024.02.05.	4500483290	Refueling Tools 제작	(주)!!!!	83,900,000원
4	2024.02.19.	4500484104	Refueling Tools 제작	(주)!!!!	74,800,000원

또한, □□?? ***는 3천만 원을 초과하는 계약에 대해 계약 완료 후 하자가 발생하는 경우 그 하자 보수를 보장하기 위해 계약상대방에게 하자 보수보증서를 징구해야 함에도, [표2]와 같이 2건의 계약 관련 하자보수보증서 징구를 누락하였다.

[표2] 하자보수보증서 징구 누락 계약 리스트

No.	계약일자	계약번호	계약내역	계약업체	계약금액 (KRW, VAT포함)
1	2024.02.05.	4500483290	Refueling Tools 제작	(주)!!!!	83,900,000원
2	2024.02.19.	4500484104	Refueling Tools 제작	(주)!!!!	74,800,000원

3. 수의계약 관련 심의위원회 절차 누락

가. 판단기준

「계약관리규정」 제3조 제1항에 따라 사업소는 계약방법에 관한 중요한 사항에 대해 계약심의위원회를 구성하고 운영하여야 한다. 따라서, 「국가계약법」 제7조 제1항에 따라 계약 체결 시 일반경쟁이 원칙이고 예외적

으로 수의계약이 허용되는 것이므로, □□??에서 추정가격 2천만 원 이상의 계약¹⁾에 대해 수의계약을 체결하고자 하는 경우에는 계약방법에 관한 중요한 사항에 해당하여 계약심의위원회의 심의를 거쳐야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

□□?? ***는 ◇◇◇◇1사업소 망분리 정보통신공사(계약일 2023.01.20. / 계약금액 29,435,506원) 계약을 체결하면서, 경쟁입찰 절차를 진행하지 않고 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제2호 자목²⁾을 사유로 수의계약을 체결하면서 계약심의위원회의 심의를 거치지 않았다.

관계부서 의견

□□?? ***는 계약보증서 및 하자보수보증서 징구 미흡과 계약심의위원회 미개최 등 계약 관련 업무 미흡을 인정하고, 향후에는 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□??장은

- ① 계약 관련 업무를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

1) ◇◇◇◇시운전사업처-809(2018.05.23.)「종합감사 결과 시정요구에 대한 시정조치(계약업무)」에 따라, 추정가격 2천만원(AED 68,500) 이상의 구매계약에 대해서 □□??는 경쟁입찰을 시행하고 있음.

2) 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제2호 자목 : 해당 물품의 생산자 또는 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매 또는 임차해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우

[관련자 명세]

소 속	직 위	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
***** (前 □□??)	주임	###	2021. 3. 30. ~ 2024. 1. 30.	계약 관련 업무 미흡	주의